



Data da Sessão: 10/11/2022 Pauta: 9
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0000436-65.2021.4.05.8400/RN**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ

REQUERENTE: ESTADO DO PARANÁ

REQUERENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR

REQUERIDO: JACKSON DOUGLAS FRAGOSO AMARO GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei interposto pela Universidade Federal do Paraná - UFPR, que alega haver divergência jurisprudencial no que diz respeito à caracterização de danos morais, pela suspensão de prova de concurso público para a Polícia Civil do Estado do Paraná.

A recorrente afirma que, nos dois casos, a situação é a mesma: *candidato que pleiteou indenização por danos morais, além de materiais, em razão do adiamento da prova do concurso para a Polícia Civil do Estado do Paraná em fevereiro de 2021*. Alega que, diferentemente do acórdão recorrido, o paradigma foi no sentido de que o adiamento não gera o direito à indenização por danos morais, *dada a previsibilidade de situações como a de adiamento diante da gravidade da pandemia*.

É o relatório.

VOTO

O autor ingressou em juízo contra a UFPR para pedir a indenização por danos morais e materiais que alega ter sofrido em razão de suspensão de prova de concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná no dia em que seria realizada.

A sentença acolheu o pedido, sob o fundamento de que o Núcleo de Concursos da UFPR errou em não ter feito o adiamento da prova com antecedência razoável, acarretando danos materiais e morais ao requerente, que devem ser compensados.



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 9

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A turma recursal de origem confirmou a sentença, nos termos seguintes (evento 1/40):

6. *A responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes, não significa compulsoriamente procedência de dever indenizatório, eis que possível a existência da excludentes/atenuantes legais como a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a autorizarem a exclusão total ou parcial da responsabilidade.*

7. *Na fixação dos danos morais, há de se levar em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. Em termos de razoabilidade, ela não poderá ser irrisória, mas também não poderá ser por demais elevada. Na proporcionalidade, há de se inserir o caráter pedagógico, para que o custo da indenização realmente leve o ofensor a tomar medidas concretas para evitar que novas situações se repitam.*

8. *A Administração pode rever seus atos, nos termos da Súmula n. 473 do STF (de resto, positivada nos termos do art. 53 da Lei n. 9.784/99). Dessa forma: “A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que o servidor não tem direito à indenização por danos morais em face da anulação de concurso público eivado de vícios” (STJ, 2ª. T., AgRg no AREsp 442443/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/02/2014). No mesmo sentido: STJ, 2ª. T., AgRg no AREsp 28375/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/11/2011.*

9. *Destacou o juízo monocrático: “No caso dos autos, a parte autora alega, em síntese, que sofreu prejuízos materiais e morais em virtude do adiamento da data de realização de prova de concurso público para o qual estava inscrita, promovido pelo Estado do Paraná e executado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. O concurso em questão é regido pelo Edital nº 02/2020 – Polícia Civil do Estado do Paraná[1][1], lançado em 07/04/2020, com data de realização das primeiras provas prevista inicialmente para 26/07/2020, que, em 23/06/2020, foi adiada por meio do Edital nº 06/2020 – Polícia Civil do Estado do Paraná[2][2], com base em previsão editalícia que trata da possibilidade de adiamento da prova em decorrência das medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19. Em 20/11/2020, foi lançado o Edital nº 16/2020 – Polícia Civil do Estado do Paraná[3][3] estabelecendo como 21/02/2021 a nova data para a realização das primeiras provas. No dia 21/02/2021, data prevista para a realização das provas, a Universidade Federal do Paraná publicou às 5h42min comunicado[4][4] informando sobre a suspensão das provas e o seu adiamento: “Considerando que, na última checagem realizada na madrugada de 21 de fevereiro de 2021 em observância ao seu protocolo de integridade, o Núcleo de Concursos da UFPR denotou a ausência de requisitos indispensáveis de SEGURANÇA para a aplicação das provas do Concurso Público em todos os locais previstos na capital e nas cidades da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o que poderia colocar em risco a integridade das avaliações e o tratamento isonômico dos candidatos, bem como a saúde e a biossegurança de todos os envolvidos na realização das provas para o provimento de cargos públicos de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia e Papiloscopista, comunica-se - por cautela e com urgência - a SUSPENSÃO da aplicação de todas as provas previstas para o dia 21 de fevereiro de 2021 e o seu ADIAMENTO para outra data a ser oportunamente informada.” Sobre a possibilidade de adiamento da data de realização das provas, o referido edital nº 02/2020 estabelece que: “23.6 A data de realização de qualquer uma das fases ou etapas que compõem o Concurso Público poderá ser alterada, ou*



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 9

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

as provas serem reaplicadas em outra data, na ocorrência de fato que inviabilize sua realização ou que implique a sua anulação, como, por exemplo, decorrentes de medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19 (coronavírus). Nesse caso, o NC/UFPR convocará os candidatos por meio de Edital específico para outra data com antecedência de 72 (setenta e duas) horas.” Embora o edital preveja expressamente a possibilidade de haver alteração na data de realização das provas, o adiamento feito no mesmo dia em que se realizaria a prova, poucas horas antes, foge da razoabilidade, pois deve ser considerado que a UFPR tinha ciência do protocolo de segurança necessário para a realização da prova e teve tempo hábil para adotá-lo ou alterar a data da realização do exame com a antecedência necessária a evitar a ocorrência de prejuízos para os candidatos inscritos no concurso, inclusive as provas já haviam sido adiadas uma vez sob a justificativa das circunstâncias decorrentes da pandemia da Covid-19, com mais de um mês de antecedência, conforme acima relatado. Durante o quase um ano decorrido entre a data da publicação do primeiro edital do concurso e o dia 21/02/2021, a situação de pandemia da Covid-19 não se alterou e eram previsíveis todas as medidas de segurança que deveriam ter sido tomadas para a realização da prova pela entidade organizadora do concurso, o que permitia à banca examinadora ter decidido com maior antecedência sobre a data em que estaria apta a aplicar as provas. Portanto, está configurado o erro da UFPR por não ter feito o adiamento da prova com antecedência razoável. Cabe analisar agora a responsabilidade do Estado do Paraná. A UFPR foi regularmente contratada pelo Estado do Paraná para a realização do concurso, não podendo o referido estado se eximir de responsabilidade em face de atos atribuídos à contratada, pois, em casos como tal, o promotor do certame tinha o dever de fiscalizar os atos praticados pela banca examinadora, zelando pelo bom andamento do concurso, serviço público para cuja execução contratou outra pessoa jurídica. Assim, a UFPR, por ter praticado o ato ilícito acima identificado, tem responsabilidade direta por eventuais danos causados aos candidatos inscritos no concurso e o Estado do Paraná tem responsabilidade subsidiária à da UFPR por tê-la contratado para a execução do concurso. Destaque-se que “para fins de responsabilidade subsidiária do Estado, incluem-se, também, as demais pessoas jurídicas de Direito Público auxiliares do Estado, bem como quaisquer outras, inclusive de Direito Privado, que, inobstante alheias à sua estrutura orgânica central, desempenham cometimentos estatais sob concessão ou delegação explícitas (concessionárias de serviço público e delegados de função pública) ou implícitas (sociedades mistas e empresas do Estado em geral, quando no desempenho de serviço público propriamente dito). Isto porque não faria sentido que o Estado se esquivasse a responder subsidiariamente – ou seja, depois de exaustas as forças da pessoa alheia à sua intimidade estrutural – se a atividade lesiva só foi possível porque o Estado lhe colocou em mãos o desempenho da atividade exclusivamente pública geradora do dano.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18ª edição. 2005. Malheiro Editores. p. 932-933) Nesse mesmo sentido da responsabilidade subsidiária do estado – embora em um caso com alguns contornos fáticos diferentes dos da presente lide – decidiu o STF no julgamento do Tema Repetitivo 512, em sede de repercussão geral: “O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude.” (STF. Plenário. RE 662405, Rel. Luiz Fux, julgado em 29/06/2020) Passo a



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 9

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

analisar a ocorrência de prejuízos para a parte autora e de nexo de causalidade entre esses e os atos da parte ré. A parte autora alega que sofreu os seguintes prejuízos materiais: - R\$ 1.398,60 gastos com passagens aéreas e terrestres para deslocamento até a cidade onde se realizariam as provas; - R\$ 173,22 gastos com hospedagem na cidade onde se realizariam as provas; O valor das passagens aéreas e da hospedagem deve ser suportado pela parte ré, uma vez que o autor não conseguiu prestar as provas do concurso apesar de ter viajado para o local do exame, ressaltando-se o fato de que não houve comunicação em tempo hábil aos candidatos sobre o adiamento da prova, de forma a evitar com que se deslocassem a partir de suas cidades. A parte comprovou, por meio dos documentos juntados nos anexos 609509, 609510, 609511, 609513 e 609514, que gastou com passagens aéreas e terrestres o valor total de R\$ 1.393,09.. Em relação aos gastos com hospedagem no valor de R\$ 173,22, estão comprovados pela nota fiscal juntada no anexo 609512, onde consta o nome do autor como hóspede. Portanto, a parte autora deve ser indenizada por danos materiais no valor de R\$ 1.571,82. Já o dano moral consiste no desgaste psicológico da postulante em razão dos transtornos provocados pelo ato ilícito. É evidente que a situação vivenciada pela parte demandante lhe causou frustração e sofrimento de ordem emocional, pois vinha se preparando para o concurso, e estava na expectativa de realizar as provas, já tendo inclusive viajado para o local onde os testes seriam aplicados. O nexo de causalidade entre os prejuízos e o ato ilícito é incontestável, pelo que foi dito acima. Resta, pois, fixar o montante a ser indenizado pela ré como forma de reparação pelos danos morais gerados por tal conduta danosa. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas em afirmar que, quanto ao dano moral, vale o arbitramento do juiz, que, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, arbitra o valor da reparação, o qual não deve ser nem tão grande que sirva de enriquecimento para o ofendido, nem tão pequeno que não gere no ofensor maior responsabilidade. Desse modo, levando-se em conta o reconhecimento de que a indenização não deve ser instrumento de enriquecimento ilícito, mas que também deve penalizar o infrator tenho como razoável o valor da indenização por danos morais indicada no dispositivo.” - Trecho da Sentença. Fixou-se a indenização moral em R\$ 3.000,00 (três mil reais).

10. No caso dos autos, o autor, que reside em Natal/RN, realizou a inscrição para o concurso público da Polícia Civil do Estado do Paraná. Desse modo, a fim de efetuar a prova, que ocorreria em 21/02/2021, realizou a compra de passagem aérea e hospedagem em Curitiba/PR. Ocorre que, na data marcada para a realização do concurso (21/02/2021), encontrando-se em Curitiba, recebeu a informação que o certame havia sido suspenso, por razões de segurança. Desse modo, informa que a suspensão do concurso gerou prejuízos de ordem material e moral.

11. A parte ré alega inúmeras dificuldades que impossibilitaram a concretização do concurso, como falta de estrutura dos locais de prova, ausência de material necessário e insuficiência de colaboradores, em razão da pandemia da COVID-19. Ocorre que, apenas informou sobre a suspensão do concurso horas antes de começar a prova, causando transtornos para os inscritos, mormente para aqueles que se deslocaram de outras cidades para participar do certame. Assim, da análise do conjunto probatório, verifica-se a existência de ato ilícito pela parte ré, que não agiu com a cautela, a organização e o cuidado esperados para a realização do certame, sendo devida a indenização por dano material. Restam, portanto,



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 9

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

configurados os elementos etiológicos da responsabilidade estatal por omissão.

13. Lado outro, os gastos indenizáveis estão devidamente individualizados e vinculados ao concurso, havendo despesas com transporte, passagem aérea e hospedagem, que devem ser ressarcidos pela parte ré.

14. No que tange à indenização moral, tenho que os fatos não podem ser considerados como mero aborrecimento. Assim, atentando-se para tais premissas e tendo em vista as particularidades do caso concreto, sem olvidar da natureza compensatória e sancionatória da indenização, tem-se o valor fixado de R\$ 3.000,00 (três mil reais), pelo dano moral sofrido, como suficiente à compensação do abalo sofrido, ao mesmo tempo em que ostenta o caráter pedagógico necessário. Precedente desta Turma Recursal em matéria idêntica: Autos n. 0505239-34.2021.4.05.8400, relator Carlos Wagner Dias Ferreira, presentes, ainda, os juízes Almiro José da Rocha Lemos e Francisco Glauber Pessoa Alves, sessão de 07/07/2021.

15. Recurso improvido. Sentença mantida.

16. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

O acórdão paradigma, da 1ª Turma Recursal do Paraná, deu solução jurídica diferente a caso semelhante, afastando a hipótese de danos morais:

O recurso merece parcial provimento.

No que diz respeito aos danos materiais, o recurso merece parcial provimento.

Esta Turma Recursal, julgando casos análogos em oportunidades anteriores, já assentou entendimento no sentido de que "a anulação de concurso público em razão de falha da administração pública gera o dever de indenizar os gastos com transporte, deslocamento e estadia". Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO.

1. A anulação de concurso público em razão de falha da administração pública gera o dever de indenizar os gastos com transporte, deslocamento e estadia.

2. A hipótese descrita não configura dano moral, nem mesmo com fundamento na teoria da perda de uma chance, a justificar indenização a tal título.

(5013304-76.2017.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 05/12/2018)

No caso em tela, muito embora não se esteja diante de hipótese de anulação ou cancelamento do concurso, mas tão somente de adiamento da prova, ainda assim a indenização dos danos materiais suportados pelos candidatos é devida, nos mesmos termos da jurisprudência acima. Isso porque a comunicação do adiamento da prova se deu menos de um dia antes da data agendada para sua realização, quando muitos dos candidatos residentes em outras cidades já haviam realizado as despesas com o transporte até Curitiba e a estadia na cidade.



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 9

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Importante ainda destacar, nesse ponto, que eventuais despesas do candidato com alimentação não se incluem entre aquelas passíveis de indenização, pois não possuem relação direta e imediata com a realização da prova.

Pois bem.

No caso específico do autor, observa-se que a sentença recorrida reconheceu o direito da parte autora ao ressarcimento das despesas com transporte, estadia (contratação de um "pacote de viagem" para a realização do concurso com a empresa Grandtour, no valor de R\$ 423,00 - evento 1, OUT32 e OUT33) e alimentação (gastos com refeições no valor total de R\$ 434,94 - evento 1, OUT35 a OUT38).

Consoante explicitado acima, as despesas com alimentação não são passíveis de indenização no caso, pois não possuem relação direta e imediata com a realização da prova.

Dessa forma, em relação aos danos materiais, a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de reduzir o valor da indenização para R\$ 423,00.

Indo adiante, em relação aos alegados danos morais, o recurso interposto pela UFPR merece provimento.

Isso porque, conforme também já decidiu esta Turma Recursal em caso análogo (RCI nº 5013304-76.2017.4.04.7003, já citado acima), a anulação de concurso público por culpa da Administração Pública não configura, por si só, situação ensejadora de dano moral aos candidatos. E na hipótese, não houve nem mesmo anulação ou cancelamento do concurso, mas mero adiamento.

Nesse mesmo sentido, também se orienta a jurisprudência do TRF da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1. O sentimento de frustração e insatisfação em virtude do fato ocorrido não gera a pretendida indenização por dano moral, fazendo jus a candidata somente ao ressarcimento das despesas realizadas em razão do concurso anulado. (TRF4, AC 5006225-56.2011.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 21/10/2014)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO DE PROVA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. O cancelamento de prova de concurso público, embora ato lícito da Administração, implica dever do Estado em reparar o dano material causado ao candidato inscrito, mediante o ressarcimento das despesas por ele realizadas (e devidamente comprovadas) em razão da não realização do evento. O mero sentimento íntimo e natural de insatisfação do autor, decorrente da revogação do concurso, não constitui dano à sua esfera moral,



Data da Sessão: 10/11/2022 Pauta: 9
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

que justifique indenização de natureza extrapatrimonial. Considerando a alteração no resultado da demanda, alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais. Existindo verdadeira sucumbência recíproca, distribuem-se igualmente entre as partes os ônus daí decorrentes, compensando-os, nos moldes do artigo 21 do CPC. (TRF4, AC 5001884-14.2012.4.04.7015, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 22/05/2013)

Importante destacar ainda que, em um contexto de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19, já há de antemão, em relação à realização de qualquer evento de grande porte (como é o caso de um concurso público), um maior nível de incerteza a respeito de sua efetiva concretização.

Dessa forma, nesse cenário excepcional, com maior razão se pode afirmar que o mero adiamento da prova não implica na frustração de uma legítima expectativa do candidato, que chegue ao ponto de caracterizar um dano moral indenizável.

Diante de todo o exposto, o recurso interposto pela UFPR merece parcial provimento, a fim de reformar a sentença para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos materiais, bem como afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. Adirto que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas ficarão sujeitos à multa, nos termos legislação de regência da matéria.

Sem honorários.

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

A recorrente pretende que prevaleça a interpretação dada pelo acórdão paradigma, no que se refere aos danos morais.

Não há diferenças substanciais entre o presente caso e o caso paradigma, o que impõe a necessidade de uniformização do tratamento jurídico.

É necessário saber se a suspensão da prova gera, por si só, abalo moral indenizável ou se é necessária a efetiva comprovação do dano. Segundo o acórdão recorrido, a suspensão sem antecedência razoável implica o dano moral indenizável. Segundo o paradigma, a suspensão, por si só, não é suficiente para configurar o dano.

A matéria está prequestionada e existe controvérsia entre turmas recursais de diferentes regiões sobre a mesma questão de direito material (indenização por danos morais em razão de adiamento de concurso público), sendo o caso de admissão do pedido de uniformização nacional (evento 4/1).

0000436-65.2021.4.05.8400

900000202038.V26 LMC.TNU© LMC.TNU



Data da Sessão: 10/11/2022 Pauta: 9
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A relevância do tema e a multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria podem ser extraídas da amplitude e abrangência que envolve esta matéria. É relevante a conversão do rito àquele previsto para os recursos representativos de controvérsia, com o julgamento do mérito depois da coleta de informações, da oitiva dos interessados e do pronunciamento do Ministério Público.

Desde logo, defino o tema controvertido:

Saber se a suspensão da prova de concurso para cargo público da Polícia Civil do Estado do Paraná, por força da pandemia da Covid 19, é suficiente para a caracterização do dano moral do candidato.

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000202038v26** e do código CRC **cc76823e**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ
Data e Hora: 8/11/2022, às 11:29:33

0000436-65.2021.4.05.8400

900000202038.V26 LMC.TNU© LMC.TNU



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 9
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0000436-65.2021.4.05.8400/RN

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ

REQUERENTE: ESTADO DO PARANÁ

REQUERENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR

REQUERIDO: JACKSON DOUGLAS FRAGOSO AMARO GOMES

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. SUSPENSÃO. PANDEMIA DA COVID 19. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. NÚCLEO DE CONCURSOS DA UFPR. DANO MORAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO. CONHECIMENTO.

1 - Está caracterizada a divergência jurisprudencial entre turmas recursais de regiões distintas acerca da configuração do dano moral em face de suspensão de prova de concurso para acesso a cargo público da polícia civil.

2 - Afetação do recurso como representativo de controvérsia, com a definição da seguinte questão submetida a julgamento: *saber se a suspensão da prova de concurso para cargo público da Polícia Civil do Estado do Paraná, por força da pandemia da Covid 19, é suficiente para a caracterização do dano moral do candidato.*

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto da relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se a suspensão da prova de concurso para cargo público da Polícia Civil do Estado do Paraná, por força da pandemia da Covid



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 9
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

19, é suficiente para a caracterização do dano moral do candidato". Vencido o Juiz Federal FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, que não conhecia do pedido.

Brasília, 10 de novembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000215911v5** e do código CRC **07571b48**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ
Data e Hora: 11/11/2022, às 16:15:26

0000436-65.2021.4.05.8400

900000215911 .V5 LMC.TNU© LMC.TNU